

1004039-47.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Luciano Antonio De Andrade

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... CONSTRANGIMENTO POR SUSPEITA DE FURTO. DISPARO DE ALARME SONORO SEGUIDO DE REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS PREPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Cível

Rua Dr. Lício Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004039-47.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004039-47.2021.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

João Casturino de França

Requerido:

Amigãolins Supermercados Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Antonio De Andrade

Vistos.

JOÃO CASTURINO DE FRANÇA ajuizou ação de indenização em face de AMIGAOLINS SUPERMERCADO S/A, aduzindo que, em 08/12/20, dirigiu-se até o supermercado réu para realizar compras. Após ingressar no estabelecimento, percebeu que havia esquecido embalagens retornáveis para a compra de bebidas, situação que tentou dirigir-se ao estacionamento pela porta lateral, mas foi informado que estava fechado, saindo, então, pela porta principal do prédio, dirigindo-se ao seu veículo que estava no estacionamento do supermercado. Em seguida, quando já estava se aproximando de seu veículo, ouviu algumas pessoas seguindo-o e falando com ele, momento em que retornou para verificar do que se tratava. Quando se aproximou de tais pessoas, percebeu que estavam agressivas acusando-o de importunação sexual, contra a funcionária Fernanda Carvalho Monteiro, que alegou que o autor havia tocado suas nádegas e suas costas, dizendo "opa". Assim, retornou com o gerente do supermercado e ficou cerca de 1 hora parado próximos aos caixas, com os funcionários lhe ofendendo, enquanto aguardava o gerente consultar as câmeras de segurança do estabelecimento. Aduz que ficou exposto para todos que transitavam próximos aos caixas, sofrendo ameaças e sendo ofendido pelos funcionários. Após aguardar cerca de 1 hora, o gerente do supermercado disse que este poderia continuar suas compras

ou se retirar do estabelecimento, pois não havia constatado a suposta importunação sexual alegada. Ainda, em fevereiro, recebeu uma notificação expedida pela Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, intimando-o para prestar depoimento sobre o ocorrido. O requerente dirigiu-se até a Delegacia, onde prestou depoimento. Após todos os esclarecimentos, o d. Promotor de Justiça promoveu o arquivamento do feito por ausência de provas, concordando com a decisão o r. Juiz, conforme fls. 25/27 e fls. 28, dos autos n.º 1500910-74.2021.8.26.0047. Requer indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos nas fls. 10/49.

Decisão de fl. 50 deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Citada, a ré COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, incorporadora de AMIGAO SUPERMERCADOS, apresentou contestação nas fls. 62/79, afirmando que não acusou o autor de qualquer ilícito, não o expôs ou impediu sua circulação de qualquer maneira, sendo inverídicas qualquer alegação nesse sentido, bem como não houve nenhuma conduta por parte da requerida ensejadora do dano moral indenizável. O que ocorreu é que é fato incontroverso que a funcionária Fernanda Carvalho Monteiro se sentiu importunada quando um homem passou por trás de onde ela estava, sendo que sentiu que haviam passado a mão em suas nádegas. Assim, a funcionária, abalada, inconformada e em exercício regular do seu direito, registrou o competente Boletim de Ocorrência, para fins de investigação e posterior responsabilização. Ressalta que, quando a funcionária registrou o boletim de ocorrência, sequer sabia quem era o autor do fato. Aduz que a polícia foi quem descobriu que o suspeito seria o ora autor. Alega que o autor não saiu do supermercado pelo local correto, mas saiu por trás da funcionária, sendo que as imagens entregues à polícia indicam o incômodo da funcionária. Afirma que alguns funcionários foram atrás do autor solicitando esclarecimentos e o autor, por sua própria vontade, retornou ao local dos fatos e tentou explicar à funcionária o ocorrido, dizendo que, não havia feito nada. Aduz que em nenhum momento o autor foi hostilizado pelos funcionários, sequer foi obrigado a ficar no mercado por cerca de 1 hora até verem as imagens das câmeras. Salienta que, caso o autor tivesse permanecido no local por 1 hora, ele ainda estaria no supermercado quando a funcionária saiu para registrar o boletim de ocorrência, o que é incompatível com o fato de se ter chegado ao indício de autoria 2 meses após o ocorrido. Discorre sobre a inexistência de danos morais. Juntou documentos nas fls. 80/136.

Réplica nas fls. 140/144.

Requerida indicou link com as imagens que possui do dia dos fatos (fls. 202/204).

Termo de audiência com oitiva de testemunhas nas fls. 223/227 e conciliação infrutífera.

Alegações finais nas fls. 228/235 e 236/241.

Vieram conclusos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

Trata-se de ação de indenização por dano moral decorrente de suposto constrangimento sofrido no estabelecimento da ré, pois o autor foi acusado de ter passado a mão nas nádegas de uma funcionária.

No caso, incontroverso que o autor foi questionado pelo representante da ré sobre a suposta passada de mão nas nádegas da funcionária, divergindo as partes sobre o

tratamento adotado pela ré em sua abordagem do caso.

Pois bem. Analisando-se os autos, verifica-se pela gravação da ré (link na fl.203), que a funcionária ficou incomodada com a passagem do homem atrás dela, informando tal fato ao funcionário do caixa, fato corroborado pelo boletim de ocorrência de fls. 20/21.

Ainda, verifica-se que na declaração prestada pelo autor durante inquérito policial, consta que "após sair do mercado foi abordado por alguns funcionários do mercado questionando sobre ter passado a mão nas nádegas da vítima e o por alguns funcionários do mercado questionando sobre ter passado a mão nas nádegas da vítima e ter falado "opa" para ela. Que afirmou não ter passado a mão nas nádegas da vítima, e que nem lembrava de ter passado por ela, e que se acaso, tivesse passado a mão na bunda dela sem querer pedia desculpas. Que permaneceu no mercado cerca de 01 hora aguardando para que o gerente pudesse puxar nas câmeras o que tinha acontecido, e quando voltou o liberou dizendo que não tinha visto nada que o incriminasse nas imagens. Informa que não sabe o nome do gerente que o abordou, e nega ser o autor dos fatos narrados pela vítima." (fl. 27). Em nenhum momento o autor afirma que foi hostilizado pelos funcionários da ré, sofrido ameaças e humilhado em público.

Outrossim, conforme depoimento das testemunhas que estavam presentes no dia dos fatos, observa-se que o funcionário da ré é claro ao informar que não viu qualquer comoção durante a abordagem do autor. Ademais, o sobrinho do autor informa que continuou a fazer compras no mercado no dia dos fatos.

Ora, a despeito das alegações autorais e depoimento do Sr. Adinaldo, é de se estranhar que, caso houvesse excesso de abordagem ou constrangimento do autor passível de indenização, este tivesse permanecido no local dos fatos para continuar suas compras. Ainda, em vista das alegadas ameaças sofridas pelos funcionários da ré, estranha-se que o autor não tenha efetuado qualquer boletim de ocorrência.

Analisando-se os autos, não há nenhuma evidência de que em momento algum o autor tenha recebido ofensa direta ou foi classificado como criminoso. Não houve humilhação, descrédito, menosprezo ou degradação da imagem, solicitando-se que se aguardasse enquanto haveria a conferência de imagens. A importunação sofrida, se existente, situa-se na esfera do mero aborrecimento e, por isso não é suficiente para configurar dano moral indenizável, mesmo porque tivesse o autor buscado o espaço devido para sair da loja sem tocas em outras pessoas, o episódio não teria ocorrido.

De fato, quando uma solicitação é realizada com discrição – como no caso concreto – apenas pedindo para aguardar a conferência de câmeras e sem caráter invasivo, deve ser tida como exercício regular do direito.

Rui Stoco ensina: "Sustenta Caio Mário que o fundamento moral dessa causa de isenção da responsabilidade civil encontra-se no adágio: 'qui iure suo utitur neminem laedit', ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém. Na idéia de ato ilícito exige-se o procedimento antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, de modo que não há ilícito quando inexistente procedimento contra direito. Daí o ic. I do art. 188 do CC enunciar a inexistência de ato ilícito quando o dano é causado no exercício regular de um direito reconhecido. Mas o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar." (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, página 189).

Neste sentido tem-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO POR SUSPEITA DE FURTO. DISPARO DE ALARME SONORO SEGUIDO DE REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS PREPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Segundo o entendimento desta Corte, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes. Precedentes. 3. Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial. Precedentes. 4. In casu, o v. acórdão recorrido concluiu, mediante análise dos elementos fático-probatórios dos autos, que a abordagem às consumidoras não se deu de forma excessiva ou vexatória, conforme alegado. Diante de tal contexto, a alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

VOTO DO RELATOR EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência decretada - Dano moral - Revista em estabelecimento comercial - Admissibilidade - Ausência de prova de excesso dos funcionários da ré - Prova oral que resume a um único depoimento, de informante do Juízo (amigo pessoal do autor) - Insuficiência - Pretensão decorrente de alegado constrangimento sofrido em estabelecimento comercial - Autor que não se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar o aludido excesso e a sugerida exposição pública da abordagem - Ausência de provas da ocorrência de qualquer excesso ou constrangimento passível de indenização - Exercício regular de direito caracterizado - Dano moral não presumido - Desatendimento da regra expressa no artigo 333, I, do CPC então vigente - Decreto de improcedência - Medida que se impõe - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. (TJSP; Apelação Cível 1027878-89.2014.8.26.0001; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016)

VOTO DO RELATOR EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência decretada - Dano moral - Revista em supermercado - Admissibilidade - Inexistência de situação vexatória - Ausência de prova de excesso dos funcionários da ré - Prova oral que revela ter ocorrido a abordagem sem alarde - Pretensão decorrente de alegado constrangimento sofrido em estabelecimento comercial - Apelante que não se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar o aludido excesso e a sugerida exposição pública da abordagem (ao contrário, ouvido em depoimento pessoal, admite que continuou a frequentar o supermercado) - Ausência de provas da ocorrência de qualquer excesso ou constrangimento passível de indenização - Exercício regular de direito caracterizado - Dano moral não presumido - Desatendimento da regra expressa no artigo 333, I, do CPC - Decreto de improcedência - Medida que se impõe - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. (TJSP; Apelação Cível 1015278-63.2013.8.26.0068; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro: 12/04/2016)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REVISTA PESSOAL EM SUPERMERCADO, POR SUSPEITA DE FURTO. EXCESSO DOS SEGURANÇAS NÃO DEMONSTRADO. ABORDAGEM LÍCITA, OCORRIDA EM VIRTUDE DO ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002462-66.2013.8.26.0127; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2015; Data de Registro: 06/03/2015)

Danos morais - Aceitação de convite à submissão de revista pessoal por segurança privada sob suspeita de furto em estabelecimento comercial - Ofensa à dignidade condicionada à prova de abusos ou constrangimento ilegal - Recurso improvido - Sentença mantida (TJSP; Apelação Com Revisão 9166801-79.2002.8.26.0000; Relator (a): Edmundo Lellis Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado A; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 06/07/2005)

Assim, não restando demonstrado qualquer ilegalidade ou abusividade na abordagem adotada pela ré, não há de se falar em indenização por danos morais.

Sem mais, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sucumbente, condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Assis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA